



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

13 בינואר 2025

1831

י"ג בטבת התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 256) (הטבות מכוח הסכם לפי סעיף 9 לחוק לטובת מי שאיננו תושב), התשפ"ה-2025 510

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 256) (הטבות מכוח הסכם לפי סעיף 9 לחוק לטובת מי שאינו תושב), התשפ"ה-2025

1. תיקון סעיף 406 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹, בסעיף 406, בסופו יבוא:

"(ו) על אף האמור בסעיף 9(א), רשאי המוסד, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף האמור, לתת הטבות סוציאליות מכוח הסכם המאמץ את המלצות הוועדה הציבורית למתן סיוע לנפגעים מהאירועים שהתרחשו בשבעה באוקטובר, גם למי שאינו תושב, ומתקיים בו האמור בפסקה (2) להגדרת "נפגע" בחוק נפגעי פעולות איבה."

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם להחלטה 2185, מתן הסיוע והמענים הנוספים לנפגעים מאירועים שהתרחשו בשבעה באוקטובר יינתן באמצעות המוסד לביטוח לאומי, בהתאם להסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק).

בהתאם להוראות סעיף 9 לחוק רשאי המוסד לביטוח לאומי לתת הטבות סוציאליות מכוח הסכם לפי סעיף זה, רק למי שהוא תושב ישראל. כדי לאפשר מתן סיוע כאמור בהמלצות הוועדה הציבורית כפי שאומצו בהחלטה 2185, גם לנפגעים מהאירועים שהתרחשו ביום השבעה באוקטובר, שאינם תושבי ישראל, מוצע לתקן את החוק כך שהמוסד יהיה רשאי לתת סיוע ומענים נוספים גם למי שאינו תושב, וזאת במסגרת הסכם לפי סעיף 9 לחוק, שייערך בין המוסד לביטוח לאומי למשרד האוצר, המתגבש בימים אלה.

סעיף 1 מוצע לתקן את הוראת סעיף 406 לחוק כך שיאפשר למוסד לביטוח לאומי לתת הטבות סוציאליות גם למי שאינו תושב, וזאת אם ההטבות הסוציאליות ניתנות מכוח ההסכם בדבר "אימוץ המלצות הוועדה הציבורית למתן סיוע לנפגעים מהאירועים שהתרחשו ביום השבעה באוקטובר".

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) (להלן – השבעה באוקטובר) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. במסגרתה חדרו משטח רצועת עזה לשטחה של מדינת ישראל כ-6,000 מחבלים, מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באכזריות אורחים, חיילים ואנשי כוחות הביטחון. כמו כן, שוגרו ביום זה כ-4,300 רקטות לשטח מדינת ישראל. במתקפה זו נרצחו כ-1,145 אזרחים ישראלים, ובהם 366 אנשי כוחות הביטחון, נפצעו אלפים, ונחטפו לשטח רצועת עזה 251 אנשים, ובהם אזרחים, חיילים ונתינים זרים.

כתוצאה מהאירועים שהתרחשו ביום השבעה באוקטובר חריגים הן בהיקף הנפגעים והן בחומרת הפגיעות ובמגוון שלהן, נדרשים מענים נוספים על אלה הקבועים היום בחקיקה, ועל כן ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (7 באפריל 2024) מונתה על ידי שר האוצר, ועדה ציבורית למתן סיוע לנפגעים מהאירועים שהתרחשו בשבעה באוקטובר (להלן – הוועדה הציבורית).

ביום י"ז בתמוז התשפ"ד (23 ביולי 2023) הוגשו לשר האוצר המלצות הוועדה הציבורית, וביום י"ב באלול התשפ"ד (15 בספטמבר 2024) אימצה הממשלה, במסגרת החלטת ממשלה מס' 2185 שעניינה "אימוץ המלצות הוועדה הציבורית למתן סיוע לנפגעים מהאירועים שהתרחשו ביום השבעה באוקטובר" (להלן – החלטה 2185), את המלצות הוועדה הציבורית.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 30; התשפ"ה, עמ' 72.